

1505070-76.2019.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... motivo de estar na casa. O réu negou o tráfico de drogas. Nas imagens não observou situação de venda de drogas. As informações anônimas não indicaram o nome das pessoas que praticavam tráfico de drogas. O réu disse que morava sozinho na casa, as demais pessoas não residiam no local. Sabe que Guilherme é usuário de drogas, mas há informação de que ele se dedica ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505070-76.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505070-76.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO, CF, BO, CF, BO - 2325264/2019 - DEL.POL.LEME, 8437890 -
DEL.POL.LEME, 6736/19/807 - DEL.POL.LEME, 2325264 - DEL.POL.LEME, 6736/19/807 -
DEL.POL.LEME, 2325264 - DEL.POL.LEME, 6736/19/807 - DEL.POL.LEME, 2325264 -
DEL.POL.LEME, 6736/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAQUIM DE JESUS VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JOAQUIM DE JESUS VIEIRA foi denunciado porque, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 11 horas, na Rua Constantino Augusto Pinck n.º 268, Bairro Jardim Eloisa, neste Município de Leme, guardaria e teria em depósito, para fins de tráfico, 59,7 gramas de cocaína e 01 cápsula contendo cocaína, pesando 4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 166) e ofertou defesa prévia (fls. 175/177).

A denúncia foi recebida (fls. 182/183) e o réu foi citado (fls. 256).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base dado à espécie de droga (cocaína) e maus antecedentes, o reconhecimento da reincidência e a fixação de regime fechado para

início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

O feito é instruído por auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), relatório investigativo (fls. 11/17), boletim de ocorrência (fls. 33/36), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 37/40 e 44/50), auto de constatação provisório (fls. 41/42), laudo químico-toxicológico (fls. 94/99, 160/162 e 171/173), comprovante de depósito judicial (fls. 156 e 169), laudo pericial (fls. 157/159 e 185/186) e prova oral coligida aos autos.

Em juízo, testemunha Luis Fernando Coradini, policial civil, discorreu que recebeu a informação acerca da prática do tráfico de drogas, rumou ao local e realizou campanhas. Efetou filmagens, exibiu para colegas que reconheceram o réu. No dia seguinte, realizou nova campanha, observou pessoas na casa, viu Guilherme Boller, pessoa conhecia do meio policial; seguiu Guilherme, ele foi até uma marcenaria, na sequência, ele retornou à casa inicial. Acionou viatura caracterizada, uma pessoa entrou na casa de motocicleta e saiu, essa pessoa foi abordada por policiais. Os policiais que ingressaram na casa encontraram “mucas” – sacolas que contém “kits” de droga – que foram dispensadas em um vaso sanitário. Na casa foi encontrado com o réu determinada quantia em dinheiro – mais de R\$ 600,00. Na casa do réu estavam outras pessoas – Guilherme, outro homem e a filha do réu. No banheiro foi encontrado um pó branco. O réu disse que nada sabia. Guilherme estava com uma porção de maconha e alegou ser usuário. O motociclista não esclareceu o motivo de estar na casa. O réu negou o tráfico de drogas. Nas imagens não observou situação de venda de drogas. As informações anônimas não indicaram o nome das pessoas que praticavam tráfico de drogas. O réu disse que morava sozinho na casa, as demais pessoas não residiam no local. Sabe que Guilherme é usuário de drogas, mas há informação de que ele se dedica ao tráfico de drogas.

No mesmo sentido o testemunho do policial civil Vander Aparecido Marcelino Caprioglio. Disse que rumou a casa, havia outras pessoas no local, ouviu barulho, posteriormente foi autorizado o ingresso no imóvel, verificou que foram dispensadas porções de droga em um vaso sanitário; localizaram 01 microtubo plástico – eppendorfs – , com cocaína, e 04 vazios. Informou que, na casa, estava uma pessoa sob efeito de drogas. Na carteira do réu foi encontrado dinheiro, ele não soube informar a origem.

A testemunha Fabiano Pereira Moraes disse que conhece o réu, passou pelo imóvel e entrou para conversar, policiais chegaram. Sabe que o réu já praticou tráfico de drogas; na data do fato, nada observou, não viu a localização da droga.

A informante do Juízo Éder Henrique Martins, amigo do réu, afirmou que estava na casa, dormia, nada presenciou; não presenciou o réu vender drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, há dúvida quanto à autoria delitiva. As testemunhas informaram que receberam informação anônima de que no local do fato era praticado o crime de tráfico de drogas, sem indicação de pessoas; foram realizada campanhas, mas, conforme indicado pela testemunha Luis Coradine, não foi presenciado a prática de ato que indicasse a traficância. Na casa havia outras pessoas, desta forma, embora fosse o réu morador da casa e em que pesem os indícios constantes dos autos, não é possível concluir, sem sombra de dúvida, que o réu guardava droga.

Assim, de rigor a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu JOAQUIM DE JESUS VIEIRA, nos moldes do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 73/76).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

P.I.C.

Leme, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA